

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Verkauf von Boxautomaten (B2B)

SMEA GmbH
Kothöferdamm 7
30177 Hannover

§1 Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge über den Verkauf von Boxautomaten und Zubehör zwischen der SMEA GmbH (nachfolgend „Verkäufer“) und Unternehmern im Sinne von §14 BGB (nachfolgend „Kunde“).

Ein Verkauf an Verbraucher ist ausgeschlossen.

Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

§2 Vertragsschluss

Angebote des Verkäufers sind freibleibend.

Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Rechnungsstellung durch den Verkäufer zustande.

§3 Preise und Zahlung

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Sofern nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis sofort ohne Abzug fällig.

Der Verkäufer ist berechtigt, Lieferungen bis zur vollständigen Zahlung zurückzuhalten.

§4 Lieferung und Versand

Die Lieferung erfolgt per Spedition oder Abholung.

Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung geht mit Übergabe an das Transportunternehmen auf den Kunden über.

Lieferzeiten sind unverbindliche Richtwerte, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart wurden.

§5 Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.

§6 Beschaffenheit und Nutzungshinweis

Der Boxautomat ist ein mechanisch-elektronisches Unterhaltungsgerät für den gewerblichen Einsatz und unterliegt nutzungsbedingtem Verschleiß.

Eine bestimmte Umsatzhöhe oder Rentabilität wird nicht zugesichert.

§7 Gewährleistung (Technische Gewährleistung – B2B)

Es gilt eine **technische Gewährleistung von 12 Monaten** ab Übergabe auf elektronische und steuerungstechnische Defekte, die nicht durch äußere Einwirkung verursacht wurden.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind insbesondere:

- Verschleißteile
- Schäden durch intensive Nutzung im Kundenbetrieb
- Schäden durch Gäste oder Dritte
- mechanische Überlastung
- Vandalismus
- Feuchtigkeit, Witterung oder Außenaufstellung ohne Schutz
- unsachgemäße Nutzung, Aufstellung oder Bedienung
- eigenmächtige Umbauten

Der Kunde ist verpflichtet, Mängel unverzüglich anzuzeigen.

Im Gewährleistungsfall besteht ausschließlich Anspruch auf **Nachbesserung** in Form von Reparatur oder Lieferung von Ersatzteilen. Ein Anspruch auf Austausch des Geräts, Rücknahme oder Minderung besteht nicht.

Der Verkäufer ist berechtigt, zur Fehlerdiagnose Foto- oder Videomaterial anzufordern und Ersatzteile zur Selbstmontage bereitzustellen.

§8 Haftung

Der Verkäufer haftet nur für Schäden aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten. Eine Haftung für entgangenen Gewinn, Betriebsausfall, Umsatzausfälle oder sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen.

§9 Ersatzteile und Reparaturen

Der Verkäufer hält in der Regel Ersatzteile vor.
Der Automat ist modular aufgebaut, sodass viele Reparaturen durch Austausch einzelner Komponenten erfolgen können.
Ein Anspruch auf Vor-Ort-Service besteht nicht.

§10 Aufstellung und Genehmigungen

Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, ob und wo der Automat aufgestellt werden darf. Etwaige behördliche Genehmigungen, Lärmschutzauflagen oder gewerberechtliche Vorschriften liegen ausschließlich in der Verantwortung des Kunden.

§11 Gerichtsstand und Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Hannover, sofern der Kunde Kaufmann ist.

§12 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.